

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 2000003-33.2099.8.26.0200

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão contratual — Restituição de valores pagos — Danos morais

Requerente: OTÁVIO REZENDE CAMPOS, qualificado nos autos, devidamente representado por advogado constituído

Requerida: VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Valor da causa: R\$ 125.400,75

Tipo de documento: SENTENÇA

Vistos.

I — RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por OTÁVIO REZENDE CAMPOS em face de VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que, em 12 de janeiro de 2009, celebrou com a ré instrumento particular de compromisso de compra e venda do lote nº 14 da quadra 07 do Loteamento Residencial Jardim das Nascentes, pelo preço total de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), ajustado mediante sinal de R\$ 28.351,75 e parcelas mensais de R\$ 8.561,00. Afirmar que quitou o sinal e nove parcelas, vencidas entre fevereiro e outubro de 2009, perfazendo o montante comprovadamente pago de R\$ 105.400,75 (cento e cinco mil, quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), e que, em razão de desemprego superveniente e da consequente redução de sua capacidade financeira, tornou-se impossível prosseguir na adimplência.

Sustenta a abusividade da cláusula 9.4 do contrato, que prevê a retenção de 30% (trinta por cento) de tudo quanto pago em favor da promitente vendedora, e da cláusula 9.5, que condiciona a devolução ao pagamento em doze parcelas mensais, iniciadas somente após a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Requer, ao final, a rescisão do contrato, a declaração de nulidade das referidas cláusulas, a restituição integral dos valores pagos em parcela única e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Postulou, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação. Não suscitou preliminares. No mérito, sustentou a higidez do ajuste, aduzindo que a rescisão decorre exclusivamente da mora do promissário comprador e que a retenção de 30% se destina a cobrir despesas administrativas, de publicidade, de intermediação e de implantação da infraestrutura do empreendimento. Defendeu a validade da forma de devolução parcelada pactuada na cláusula 9.5 e impugnou o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual. Requereu a improcedência integral dos pedidos.

Houve réplica, na qual o autor reiterou os termos da inicial.

Intimadas a especificar provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, pugnano pelo julgamento antecipado do mérito. Registre-se que o autor jamais foi imitado na posse do lote, circunstância incontroversa nos autos.

É o relatório. DECIDO.

II — FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria é preponderantemente de direito e os fatos relevantes estão demonstrados pela prova documental acostada, não havendo requerimento de dilação probatória por qualquer das partes.

1. Da relação de consumo e da rescisão do compromisso

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, figurando o autor como destinatário final de lote comercializado pela ré no exercício habitual de sua atividade empresarial, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor.

É incontroverso que o autor deixou de adimplir as parcelas vencidas a partir de novembro de 2009 e que manifestou, de forma inequívoca, o desinteresse na continuidade do negócio. Ao promissário comprador que se torna financeiramente incapaz de honrar o compromisso assumido é assegurado postular em juízo a resolução do ajuste, com a devolução das

quantias desembolsadas, sendo vedada a retenção integral dos valores pagos, solução que configuraria enriquecimento sem causa da promitente vendedora e violação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Impõe-se, pois, a rescisão do compromisso de compra e venda, com o retorno das partes ao estado anterior, na medida do que adiante se delimita.

2. Da cláusula de decaimento e do percentual de retenção

A cláusula 9.4 do instrumento prevê a retenção de 30% dos valores pagos. O percentual mostra-se excessivo diante do estágio do empreendimento e da ausência de imissão do autor na posse do lote, que permanece à disposição da ré para nova comercialização, sem qualquer depreciação demonstrada.

Não se ignora, todavia, que a ré suportou despesas reais de administração, divulgação e intermediação, cujo custeio integral não pode ser transferido ao consumidor que desistiu do negócio, mas tampouco pode ser-lhe inteiramente perdoado. Nessa moldura, reputa-se adequado e proporcional reduzir o percentual de retenção para 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, declarando-se a nulidade parcial da cláusula 9.4 apenas no que excede esse patamar.

Sobre o montante comprovadamente pago de R\$ 105.400,75, a retenção de 20% corresponde a R\$ 21.080,15 (vinte e um mil, oitenta reais e quinze centavos), remanescendo em favor do autor a quantia de R\$ 84.320,60 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos), equivalente a 80% (oitenta por cento) do total desembolsado.

3. Da forma de restituição

A cláusula 9.5, ao diferir o reembolso para doze parcelas mensais iniciadas apenas após a conclusão das obras de infraestrutura, submete o consumidor a evento futuro e incerto controlado unilateralmente pela própria fornecedora, colocando-o em desvantagem exagerada e esvaziando a eficácia da restituição. Trata-se de disposição nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A devolução deve, por conseguinte, ocorrer em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

4. Dos danos morais

O pedido indenizatório não prospera. A hipótese dos autos revela desfazimento de negócio jurídico por impossibilidade financeira do próprio promissário comprador, com discussão sobre o percentual de retenção e a forma de devolução. Não há notícia de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, de ofensa à sua honra ou de qualquer circunstância excepcional que extrapole o dissabor inerente ao descumprimento contratual. O mero inadimplemento, por si só, não gera dano moral indenizável, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

5. Da gratuidade da justiça e da sucumbência

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor não foi infirmada por elemento algum dos autos, sendo coerente com a alegada perda do vínculo de trabalho que motivou a inadimplência. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade da justiça.

O autor decaiu de parte mínima do pedido, limitada à pretensão indenizatória por danos morais, tendo obtido êxito nos capítulos principais da demanda. Incide, assim, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo à ré responder integralmente pelas custas, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do mesmo diploma, considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a) DECLARAR RESCINDIDO o instrumento particular de compromisso de compra e venda do lote nº 14 da quadra 07 do Loteamento Residencial Jardim das Nascentes, celebrado entre as partes em 12 de janeiro de 2009;

(b) DECLARAR A NULIDADE PARCIAL da cláusula 9.4 do contrato, reduzindo o percentual de retenção em favor da ré de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, e a NULIDADE da cláusula 9.5, no que diz respeito à forma parcelada e diferida de devolução;

(c) CONDENAR a ré a restituir ao autor 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, correspondentes a R\$ 84.320,60 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos), EM PARCELA ÚNICA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

(d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

DEFIRO ao autor os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ficando suspensa a exigibilidade das custas, das despesas processuais e de eventual verba sucumbencial que lhe venha a ser imputada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, CONDENO A RÉ ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Porto das Águas, 24 de junho de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 24 de junho de 2100.